

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5257/2530

เด็กหญิงวรรณ ชนะพาล กับพวก  
อธิบดีกรมแรงงาน

โจทก์  
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน  
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 50

ผู้จัดการโรงงานของบริษัทนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปติดตั้งท่อประปาที่บ้านของผู้  
จัดการบริษัทนายจ้างซึ่งซื้อท่อประปาจากนายจ้างได้ในราคาพิเศษ เช่นเดียวกับลูกค้า  
ที่ขอให้ไปทำการติดตั้งบริษัทนายจ้างก็จะจัดการติดตั้งท่อประปาให้โดยลูกจ้างลง  
เวลาทำงานในบัตรลงเวลาทำงานและเดินทางไปปฏิบัติงานโดยรถยนต์ของนายจ้าง  
การที่ลูกจ้างประสบอันตราย ถึงแก่ความตายขณะทำการติดตั้งท่อประปาดังกล่าว  
ย่อมถือได้ว่าลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างตามประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานแล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญเกิด ชนะพาล เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทสยามสตีลไพพ์  
อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ทำหน้าที่พนักงานซ่อมบำรุง เมื่อวันที่ 11  
พฤศจิกายน 2529 เวลา 8 นาฬิกา นายจ้างสั่งให้นายบุญเกิดไปซ่อมบำรุงท่อน้ำ  
ประปาที่บ้านเลขที่ 683/3 - 4 ในเวลา 15 นาฬิกา ขณะปฏิบัติหน้าที่นายบุญเกิดถูก  
กระแสไฟฟ้าดูดถึงแก่ความตาย นางคำจุน สุระวิชัย มารดาของเด็กหญิงวรรณกับ

เด็กหญิงนวลฉวีโจทก์ซึ่งเกิดกับนายบุญเกิดได้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนต่อสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน สำนักงานกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่า นายบุญเกิดมิได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโดยจำเป็นเป็นประธาน วินิจฉัยว่านายบุญเกิดมิได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างซึ่งความจริงนายบุญเกิดถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย และ พิพากษาว่า นายบุญเกิด ชนะพาลได้ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่ นายจ้างขอให้จ่ายเงินทดแทนในอัตราร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือนมีกำหนด 5 ปี นับแต่วันประสบอันตรายถึงแก่ความตายคิดเป็นเงินเดือนละ 1,482 บาท รวมเป็น เงิน 88,920 บาทกับค่าทำศพเป็นเงิน 7,410 บาท ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2529 นายบุญเกิด ชนะพาลประสบ อันตรายขณะต่อท่อประปาที่บ้านของนายสมเดช ลีสวัสดิ์ตระกูลผู้จัดการของบริษัท สยามสตีลไพพ์ อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างตามคำสั่งของหัวหน้า งานอันเป็นงานส่วนตัวของนายสมเดช มีใช้งานของบริษัทการประสบอันตรายจึง มิใช่เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินทดแทนจากจำเลยได้ ส่วนค่าทำศพนายจ้างได้ออกค่าใช้จ่ายให้แล้วขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาโจทก์รับว่าบริษัท นายจ้างได้ออกค่าใช้จ่ายในการทำศพเป็น เงิน 18,036 บาท ให้แล้ว

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า นายบุญเกิด ชนะพาล ประสบอันตรายถึงแก่ความ ตายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลย ให้

จำเลยโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนจ่ายเงินให้โจทก์ (หรือผู้มีสิทธิ)ตามประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่นาย  
บุญเกิดได้รับคำสั่งจากผู้จัดการโรงงานของบริษัทฯ ผู้เป็นนายจ้างให้ไปต่อท่อประปา  
ที่บ้านของนายสมเดช ผู้จัดการบริษัทฯ ผู้เป็นนายจ้างแล้วถูกกระแสไฟฟ้าดูดถึงแก่  
ความตายนั้นเป็นการให้นายบุญเกิดปฏิบัติงานเป็นส่วนตัวของผู้จัดการบริษัทฯ  
นายจ้าง มิใช่การทำงานให้นายจ้างตามความหมายของคำว่าประสบอันตรายตาม  
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานนั้น พิเคราะห์แล้ว ศาล  
แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่านายบุญเกิด ชนะพาล ได้ติดตั้งท่อประปาตามคำสั่งของ  
นายปัญญา พุกพิทักษ์กุลผู้จัดการโรงงานของบริษัทสยามสตีลไฟฟ์ อิมพอร์ต -  
เอ็กซ์พอร์ต จำกัดผู้เป็นนายจ้าง นายบุญเกิดชนะพาล ได้ลงเวลาทำงานไว้ในบัตรลง  
เวลาทำงานและได้เดินทางไปปฏิบัติงานตามคำสั่งโดยรถยนต์ของนายจ้าง กับได้  
ประสบอันตรายในเวลาทำงานปกติ นายสมเดชได้ซื้อท่อประปาจากบริษัทสยามสตีล  
ไฟฟ์ อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ในราคาพิเศษ และถ้าลูกค้าขอให้ไปทำการติดตั้ง  
ให้แล้วบริษัทฯ ก็จะจัดการติดตั้งให้จากข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานกลางรับฟังมานี้  
ถือได้ว่านายบุญเกิด ชนะพาล ได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการ  
ทำงานให้แก่บริษัทสยามสตีลไฟฟ์ อิมพอร์ต - เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ผู้เป็นนายจ้างตาม  
ความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน อุทธรณ์ของ  
จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(มานุษย เพียรสนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ